



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

DECRETO N.º 845 de 15 de março de 2010.

Regulamenta critérios e procedimentos destinados ao Licenciamento Ambiental, à Avaliação de Impactos Ambientais e ao Cadastro Ambiental de atividades e empreendimentos que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõem os artigos 6.º e 10 da Lei Federal n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981; os artigos 6.º e 20 da Resolução CONAMA n.º 237, de 19 de dezembro de 1997 e tendo em vista o que consta do processo administrativo n.º 12.261/2009.

Considerando que a Lei Complementar n.º 01, de 2003, que aprovou o Plano Diretor do município de Guapimirim e a Lei complementar 002/2004, que dispõe sobre a política de meio ambiente do Município e que visa à proteção, recuperação e conservação da Cidade, suas paisagens e recursos naturais, determinando, dentre seus objetivos, a aplicação de instrumentos normativos, administrativos e financeiros para viabilizar a gestão do meio ambiente, além de impedir ou controlar o funcionamento e a implantação ou ampliação de construções ou atividades que comportem risco efetivo ou potencial de dano à qualidade de vida e ao meio ambiente;

Considerando a Lei Municipal n.º 589, de 06 de novembro de 2007, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável – SMMADS, órgão executivo central do sistema municipal de gestão ambiental, com a finalidade de planejar, promover, coordenar, fiscalizar, licenciar, executar e fazer executar a política municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável;

Considerando o Decreto Municipal n.º 654 de 01/08/2005, que regulamenta o funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente do município de Guapimirim – CMMA;

Considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental de atividades causadoras de impactos no âmbito do Município de Guapimirim;

Considerando a necessidade de ser incorporada a variável ambiental no processo de políticas, planos, programas e projetos, por meio de instrumentos afetos à Avaliação de Impactos Ambientais;

Considerando a necessidade de implantar, no Município de Guapimirim, um cadastro de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores;

Considerando a necessidade de conectar os órgãos municipais na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, em conformidade com as competências constitucionalmente conferidas aos municípios;

Considerando que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 40.793, de 05 de junho de 2007- que disciplina o procedimento de descentralização da fiscalização e do licenciamento ambiental, e em acordo com o Convênio firmado entre o Município de Guapimirim, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA, em 16 de janeiro de 2008

DECRETA:

CAPÍTULO I

DO OBJETO E DEFINIÇÕES

Art. 1.º Este Decreto se destina a regulamentar critérios e procedimentos destinados ao Licenciamento Ambiental, à Avaliação de Impactos Ambientais e ao Cadastro Ambiental de atividades e empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou que, sob qualquer forma, possam causar degradação do meio ambiente no Município de Guapimirim, a serem exercidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável – SMMADS, órgão executivo central do sistema Municipal de gestão ambiental, integrante do SISNAMA – Sistema Nacional de Meio



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

Ambiente, com a finalidade de planejar, promover, coordenar, fiscalizar, licenciar, executar e fazer executar a Política Municipal de Meio Ambiente, ressalvados os casos de competência exclusiva da União e dos Estados.

Art. 2.º Para efeito deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:

I – Licenciamento Ambiental Municipal: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia ou autoriza a localização, instalação, operação ampliação e desativação de empreendimentos ou atividades, de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao caso;

II – Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, operar ou ampliar empreendimentos e atividades utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

III – Autorização Ambiental Simplificada: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para realizar atividades consideradas transitórias, de pequeno potencial poluidor, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam ser consideradas de impacto ambiental de baixa magnitude e de abrangência restrita a vizinhança imediata;

IV – Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos referentes aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a análise da licença requerida;

V – Órgão Gestor: é o órgão executivo responsável pela gestão, coordenação, controle e execução da política de meio ambiente no Município de Guapimirim;

VI – Empreendedor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável pela realização do empreendimento, atividade ou obra sujeita a licenciamento ambiental;

VII – Impacto Ambiental Local: é todo e qualquer impacto ambiental na área de influência direta da atividade ou empreendimento, que afete diretamente, no todo ou em parte, exclusivamente, o território do Município de Guapimirim.

§1º – Os demais órgãos e entidades municipais atuarão complementarmente e de forma integrada com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável, órgão responsável pela gestão, coordenação, controle e execução da política de meio ambiente no Município de Guapimirim na definição dos critérios e procedimentos regulamentados por este Decreto.

§2º - O CMMA poderá, mediante solicitação, acompanhar todas as fases e procedimentos regulamentados por este Decreto.

CAPÍTULO II

DO LICENCIAMENTO E DA REVISÃO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 3.º A execução de planos, programas, projetos e obras, a localização, construção, instalação, modificação, operação, ampliação e desativação de atividades e empreendimentos, bem como o uso e a exploração de recursos ambientais, de qualquer natureza, por parte da iniciativa privada ou do Poder Público, de impacto ambiental local, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes de, sob qualquer forma, causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental pela SMMADS, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

§ 1.º No licenciamento Ambiental Municipal de atividades e empreendimentos de impacto ambiental local, o Município ouvirá, quando couber, os órgãos competentes do Estado e da União.

§ 2.º Estão sujeitos ao licenciamento Ambiental Municipal os empreendimentos e atividades de impacto ambiental local, e aqueles relacionados no Anexo Único deste Decreto, além de outros que venham a ser estabelecidos por norma legal.

§ 3.º Compete à SMMADS, por meio de Resolução, detalhar os critérios de exigibilidade de Licenciamento Ambiental Municipal, regulamentados por este Decreto, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade, estabelecendo ainda os casos de desprezível impacto ambiental que podem ser dispensados da Licença Ambiental Municipal ou da Autorização Ambiental Simplificada Municipal sem prejuízo das demais Licenças legalmente exigíveis, assim como os procedimentos administrativos e os prazos a estes inerentes, nos limites de suas atribuições legais.

Art. 4.º As atividades e empreendimentos de impacto ambiental local, constantes do Anexo Único, que possuem licença ambiental expedida por órgãos estadual ou federal, anterior à expedição deste Decreto, quando da expiração dos respectivos prazos de validade, deverão requerer a renovação da licença junto à SMMADS de acordo com o prazo estabelecido no § 2.º do artigo 16.

Parágrafo Único. Atividades e empreendimentos de impacto ambiental local, constantes do Anexo Único, que estejam em funcionamento sem a respectiva licença ambiental por terem sido dispensadas, e apenas estas, do licenciamento pelos órgãos estadual ou federal, deverão requerê-la junto à SMMADS no prazo de 3 (três) meses a contar da expedição do presente Decreto.

Seção II

Dos Instrumentos

Art. 5.º Para a efetivação do Licenciamento e da Avaliação de Impacto Ambiental, poderão ser utilizados os seguintes instrumentos:

I – Estudos Ambientais;

II - Licenças Municipais Prévia, de Instalação e Operação;

III – Autorizações Ambientais Simplificadas;

IV – Auditorias Ambientais;

V – Cadastro Ambiental Municipal;

VI – Resoluções da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável – SMMADS;

VII – Instruções Técnicas editadas por portaria do órgão responsável pelas análises e avaliações do processo de licenciamento ambiental.

Seção III

Dos Procedimentos

Art. 6.º Os procedimentos para o licenciamento ambiental observarão, no que couber, as seguintes fases:

I – definição pela SMMADS dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;

II – requerimento da licença ou autorização ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

documentos, projetos e estudos pertinentes, ao qual se dará publicidade, conforme modelo definido por Resolução SMMADS;

III – análise pela SMMADS, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, dos documentos, projetos e estudos apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias, observado o disposto nos §§ 1.º e 2.º deste artigo;

IV – solicitação de esclarecimentos adicionais em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos apresentados, podendo haver reiteração da solicitação quando os mesmos não forem satisfatórios;

V – emissão de Parecer Técnico conclusivo e parecer jurídico do órgão Municipal competente em sobrevivendo aspecto jurídico relevante;

VI – deferimento ou indeferimento do pedido de licença ou autorização, ao qual se dará publicidade.

§ 1.º O prazo estabelecido no inciso III deste artigo será de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogáveis por igual período e observado o § 2.º deste artigo, para as atividades e empreendimentos de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental, conforme definidas em Resolução SMMADS, sujeitos a procedimentos administrativos simplificados, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 8.º deste Decreto.

§ 2.º Os prazos previstos para emissão de Licenças ou Autorizações ficarão suspensos, até o completo e satisfatório cumprimento das exigências formuladas pela SMMADS, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Guapimirim.

§ 3.º Para autuação do processo administrativo de requerimento Licença Municipal Prévia – LMP, junto à SMMADS, deverá o requerente anexar a Certidão de Zoneamento, previamente solicitada e elaborada por esta secretaria - SMMADS.

§ 4.º Do indeferimento da licença ambiental requerida caberá recurso administrativo, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da ciência do Requerente no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, para o Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Art. 7.º Compete à SMMADS aprovar os procedimentos específicos para as Licenças Ambientais Municipais e a Autorização Ambiental Simplificada Municipal, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação, operação e desativação da atividade.

Parágrafo Único. Deverão ser adotados procedimentos administrativos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental, constantes do Anexo Único deste Decreto, desde que assim enquadradas em parecer técnico fundamentado da SMMADS.

Art. 8.º A SMMADS poderá estabelecer critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental Municipal e renovação das licenças das atividades, empreendimentos e serviços que implementam planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando à melhoria contínua e ao aprimoramento do desempenho ambiental, desde que previamente aprovados em Parecer Técnico fundamentado do setor responsável pela análise do requerimento de Licença Ambiental Municipal.

Art. 9. Caberá à SMMADS complementar através de instrumento legal o que se fizer necessário à implementação e ao funcionamento do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental regulamentada por este Decreto.

Seção IV

Das Licenças Ambientais

Art. 10. A SMMADS, nos limites de sua competência, expedirá as seguintes licenças:

I - Licença Ambiental Municipal Prévia – LMP: o prazo de validade deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 01 (um) ano;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

II - Licença Municipal de Instalação – LMI: o prazo de validade deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 4 (quatro) anos;

III - Licença Municipal de Operação – LMO: o prazo de validade não poderá exceder a 10 (dez) anos;

IV – Licença Municipal de Desativação – LMD : o prazo de validade deverá ser, no máximo, o estabelecido pelo cronograma de desativação da atividade, não podendo ser superior a 2 (dois) anos.

§ 1.º As Licenças Municipais de Instalação — LMI poderão ter o prazo de validade estendido até o limite máximo de 1 (um) ano daquele inicialmente estabelecido, mediante decisão da SMMADS, a partir de requerimento fundamentado do empreendedor justificando pormenorizadamente a necessidade de prorrogação solicitada.

§ 2.º As licenças poderão ser expedidas e renovadas, isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fases da atividade ou empreendimento.

§ 3.º A licença para desativação deve ser requerida por todos os empreendimentos e atividades sujeitos à Licença Municipal de Operação, por ocasião do encerramento de suas atividades.

Art. 11. A Licença Municipal Prévia — LMP, apreciada a partir da adequação do projeto às regras de zoneamento e normas de uso e ocupação do solo, conforme § 3.º do artigo 7.º, será expedida na fase inicial do planejamento, aprovando a localização, a concepção e a viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade, fundamentada em informações formalmente prestadas pelo empreendedor requerente e devidamente aprovadas pela SMMADS, em requisitos básicos e condicionantes, quando couber, a serem atendidas durante a sua instalação e funcionamento.

Parágrafo único. A concessão da LMP implica no compromisso do empreendedor requerente de manter o projeto final compatível com as condições de deferimento, ficando qualquer modificação condicionada à anuência prévia da SMMADS.

Art. 12. A Licença Municipal de Instalação — LMI será expedida com base na aprovação pela SMMADS dos Estudos Ambientais , quando couber, definidos neste Decreto como instrumentos de licenciamento e avaliação de impacto ambiental, e ainda de acordo com padrões técnicos estabelecidos pela SMMADS quanto ao dimensionamento do sistema de controle ambiental e medidas de monitoramento aplicáveis.

§ 1.º A LMI autoriza o início da implantação do empreendimento ou atividade, subordinando-o (a) às condições de localização, instalação, operação e outras expressamente especificadas e não dispensa as demais licenças municipais.

§ 2.º A montagem, instalação ou construção de equipamentos relacionados com qualquer atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora, sem a respectiva LMI, ou em inobservância das condições expressas na sua concessão, resultará em embargo da atividade ou empreendimento, independentemente de outras sanções cabíveis.

§ 3.º Constitui obrigação do empreendedor requerente o atendimento às solicitações de esclarecimentos necessários à análise e avaliação do projeto de controle ambiental formulados pela SMMADS.

§ 4.º A LMI conterá o cronograma aprovado pela SMMADS, definido com a participação do empreendedor, para a implantação dos equipamentos e sistemas de controle, monitoramento, mitigação, compensação ou reparação de danos ambientais.

Art. 13. A Licença Municipal de Operação — LMO será expedida com base na aprovação do projeto, no resultado de vistoria, teste de pré-operação ou qualquer outro meio técnico de verificação do dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das medidas de monitoramento implantadas, além do cumprimento das condicionantes determinadas para a operação.

§ 1.º A LMO autoriza a operação da atividade ou empreendimento, subordinando sua continuidade ao cumprimento das condicionantes expressas na concessão das LMP e LMI.

§ 2.º A fim de avaliar a eficiência do sistema de controle ambiental adotado pelo empreendedor, a SMMADS poderá conceder licença provisória, válida por um período máximo 90 (noventa) dias, a título



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

precário, a fim de assegurar os procedimentos nela previstos, fundamentando sua decisão em parecer técnico especialmente elaborado para este fim.

§ 3.º Atendidas as exigências, devidamente comprovadas em vistoria final, compete à SMMADS expedir a respectiva Licença Municipal de Operação.

§ 4.º A SMMADS poderá estabelecer prazos de validade específicos para a operação de atividades ou empreendimentos que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitas a encerramento em prazos inferiores aos estabelecidos neste Decreto, desde que previamente aprovado em Parecer Técnico fundamentado do setor responsável pela análise do requerimento de Licença Ambiental Municipal.

Art. 14. A revisão e/ou cancelamento da LMO, independente do prazo de validade, ocorrerá sempre que:

I – a atividade colocar em risco a saúde ou a segurança da população além das condições normalmente consideradas quando do licenciamento;

II – a continuidade da operação comprometer, de maneira irremediável, recursos ambientais não inerentes à própria atividade;

III – ocorrer descumprimento injustificado das condicionantes do licenciamento.

Art. 15. Na renovação da Licença Municipal de Operação — LMO de uma atividade ou empreendimento, a SMMADS poderá, mediante decisão motivada, prorrogar ou antecipar a data de validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência da licença anterior, respeitados os limites definidos no inciso III do artigo 10.

§ 1.º A expedição de LMO pelo prazo de validade máximo de 10 (dez) anos, concedida a partir de decisão fundamentada da SMMADS, dependerá de comprovação de que foram integralmente cumpridos os seguintes requisitos:

I – atendimento em limites ou condições mais favoráveis, fundamentada em avaliação ambiental, dos requisitos estabelecidos na legislação e/ou na licença de operação anterior;

II – plano de correção das não conformidades técnicas e legais decorrente da última avaliação ambiental realizada, devidamente implementado.

§ 2.º A renovação de quaisquer Licenças Ambientais de Operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até manifestação definitiva da SMMADS, desde que solicitado anteriormente ao prazo previsto neste parágrafo.

Art. 16. A expansão de atividades e empreendimentos ou a reformulação de tecnologia ou de equipamentos, que impliquem em alterações na natureza ou operação das instalações, dependendo da natureza dos insumos básicos, da tecnologia produtiva ou do aumento da capacidade nominal da produção ou da prestação de serviço, podem ser averbadas na Licença Ambiental Municipal existente ou podem ser objeto de nova licença ambiental, mediante decisão fundamentada da SMMADS.

Art. 17. O início da instalação, operação da obra, empreendimento ou atividade sujeita ao licenciamento ambiental sem a expedição da licença respectiva ensejará a aplicação das penalidades previstas na legislação, bem como a adoção das medidas judiciais cabíveis.

Art. 18. A solicitação de esclarecimentos e complementações, formuladas pela SMMADS em qualquer etapa do processo de licenciamento, decorrerá da análise de documentos, projetos e estudos apresentados.

§ 1.º Compete à SMMADS disciplinar as rotinas e procedimentos pertinentes de forma a evitar exigências desnecessárias ou pedidos de informações já disponíveis.

§ 2.º O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, formulada pela SMMADS, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do recebimento da respectiva notificação, podendo este prazo ser prorrogado, desde que justificado e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

Art. 19. Os empreendimentos e atividades licenciadas deverão manter na obra ou estabelecimento em operação a Licença Ambiental Municipal pertinente, durante seu prazo de vigência, bem como suas especificações, plantas e Estudos Ambientais aprovados e citados na referida Licença, sob pena de sua invalidação, acarretando automaticamente a suspensão temporária da atividade até que cessem as irregularidades constatadas, não os eximindo das demais sanções cabíveis.

Art. 20. Os empreendimentos e atividades licenciadas pela SMMADS poderão ter suas licenças ambientais suspensas temporariamente, ou cassadas, nos seguintes casos:

I – falta de aprovação ou descumprimento de dispositivo previsto nos Estudos Ambientais aprovados;

II – descumprimento ou violação do disposto em projetos aprovados ou de condicionantes estabelecidas no licenciamento;

III – má-fé comprovada, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;

IV – superveniência de riscos ambientais ou de saúde pública, atuais ou iminentes, e que não possam ser evitados por tecnologia de controle ambiental implantada ou disponível;

V – infração continuada;

VI – iminente perigo para a saúde pública.

§ 1.º A cassação da licença ambiental concedida somente poderá ocorrer se as situações acima contempladas não forem corrigidas pelo empreendedor, em prazo determinado pela SMMADS, subordinando-se tal medida a decisão administrativa proferida em última instância e garantido, em qualquer caso, direito de defesa.

§ 2.º Do ato de suspensão temporária ou cassação da licença ambiental caberá recurso administrativo, nos termos do § 5.º do artigo 6.º deste Decreto.

Seção V

Das Autorizações Ambientais Simplificadas

Art. 21. A SMMADS, nos limites de sua competência, expedirá as seguintes Autorizações:

I – Autorização Ambiental Simplificada para remoção de vegetação;

II – Autorização Ambiental Simplificada para movimentação de terra dentro da própria área do proprietário;

III – Autorização Ambiental Simplificada para movimentação de terra em caso de risco a vida ou ao patrimônio público e/ou privado com retirada do material e colocação do mesmo em local previamente definido;

IV – Autorização Ambiental Simplificada para movimentação de terra para abertura ou adequação de via pública ou privada existente;

V – Autorização Ambiental Simplificada para movimentação de terra feita com o objetivo de realizar recobrimento de vias públicas ou privadas existentes, para adequação das mesmas ou operação “tampa buraco”;

VI – Autorização Ambiental Simplificada para instalação de máquinas, equipamentos e pequenos atracadouros, realização de eventos sociais, culturais e esportivos, para uso de imagens, de iniciativa pública ou privada em unidades de conservação sob tutela municipal;

VII – Autorização Ambiental Simplificada para pesquisa científica e educação ambiental em unidades de conservação sob tutela municipal.

VIII – Autorização Ambiental Simplificada para construção de unidade unifamiliares e/ou mistas, observando-se as mesmas características do subitem “B”, item 02 do ANEXO ÚNICO.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

Parágrafo único. A não-solicitação da Autorização pertinente sujeitará as atividades e empreendimentos, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções específicas previstas em legislação vigente, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

Art. 22. Os critérios e condições para a concessão, suspensão e cassação das Autorizações Ambientais Simplificada serão definidos por Resolução própria da SMMADS.

CAPÍTULO III

DO CADASTRO AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 23. Compete à SMMADS organizar e manter Cadastro Ambiental Municipal das atividades e empreendimentos que requeiram Licença Ambiental Municipal ou Autorização Ambiental Municipal.

Parágrafo único. A SMMADS definirá as normas técnicas e de procedimento, fixará os prazos e as condições, elaborará os requerimentos e formulários estabelecendo a relação de documentos necessários à implantação, efetivação e otimização do uso dos dados constantes do Cadastro Ambiental Municipal.

Art. 24. O Cadastro Ambiental Municipal constitui fase obrigatória do processo de licenciamento ambiental, devendo as atividades e empreendimentos, efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras, constantes do Anexo Único deste Decreto, solicitá-lo ou atualizá-lo somente por ocasião do pedido ou renovação da respectiva Licença ou Autorização.

Art. 25. Quaisquer alterações ocorridas nos dados cadastrais deverão ser comunicadas à SMMADS em até 30 (trinta) dias após sua efetivação, independentemente de comunicação prévia ou notificação.

Art. 26. Mediante solicitação formal, a SMMADS fornecerá certidões, relatórios ou cópia dos dados cadastrais, e proporcionará consulta às informações de que dispõe, observados os direitos individuais e o sigilo industrial.

Art. 27. Os empreendimentos que requeiram Licença Municipal de Operação — LMO, ao encerrarem suas atividades, deverão solicitar o cancelamento do registro, mediante a apresentação de requerimento específico, anexando o comprovante de baixa na Junta Comercial, quando couber.

§ 1.º A não-solicitação do cancelamento do registro no Cadastro Ambiental Municipal nos termos do caput deste artigo implica em funcionamento regular, sujeitando as atividades e empreendimentos, pessoas físicas ou jurídicas, às normas e procedimentos estabelecidos neste Decreto.

§ 2.º Após cumpridas todas as exigências ambientais para o encerramento da atividade será emitida a Licença Municipal de Desativação.

§ 3.º A não-solicitação do cancelamento do registro no Cadastro Ambiental Municipal nos termos do caput deste artigo implica em funcionamento regular, sujeitando as atividades e empreendimentos, pessoas físicas ou jurídicas, às normas e procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 28. A sonegação de dados ou informações essenciais, bem como a prestação de informações falsas ou a modificação de dados técnicos constituem infrações administrativas, acarretando a imposição das penalidades previstas na legislação pertinente.

CAPÍTULO IV

DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Seção I

Disposições Gerais

Art. 29. Considera-se impacto ambiental toda e qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afete:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade ou a quantidade dos recursos ambientais;

VI - os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência das populações.

Art. 30. A Avaliação de Impacto Ambiental resulta do conjunto de instrumentos e procedimentos à disposição do Poder Público Municipal que possibilite a análise e interpretação de impactos sobre a saúde, o bem-estar da população, a economia e o equilíbrio ambiental, compreendendo:

I - a consideração de variável ambiental nas políticas, planos, programas ou projetos que possam resultar em impacto referido no caput;

II - a elaboração de Estudos Ambientais para a implantação de empreendimentos ou atividades, nos termos deste Decreto e legislação correlata.

Parágrafo único. A variável ambiental deverá incorporar o processo de planejamento das políticas, planos, programas e projetos como instrumento decisório de órgãos ou entidades competentes, conforme definido pela SMMADS em regulamentação específica.

Seção II

Dos Estudos Ambientais

Art. 31. Estudos Ambientais são todos e quaisquer estudos pertinentes aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a análise da licença requerida ou sua renovação, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação da área degradada, análise preliminar de risco, Relatórios de Auditorias Ambientais de Conformidade Legal, bem como outros documentos técnicos definidos pela SMMADS.

§ 1.º A SMMADS poderá definir, através de Resolução, os estudos ambientais pertinentes ao adequado processo de licenciamento para cada tipo de empreendimento ou atividade passível de Licença Ambiental Municipal.

§ 2.º Os Estudos Ambientais deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor, ficando vedada a participação de servidores públicos pertencentes aos órgãos da Administração Direta, Indireta ou Fundacional do Município em qualquer fase de sua elaboração.

§ 3.º O empreendedor e os profissionais que subscreverem os estudos de que trata o caput deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais previstas em Lei.

CAPÍTULO V

DOS USOS, ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32. A SMMADS poderá editar Resoluções incluindo outras atividades ou empreendimentos de reconhecido impacto ambiental local, bem como isentar outros cujos impactos sejam considerados desprezíveis conforme identificados em parecer técnico fundamentado.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

Parágrafo único. Mediante solicitação formal, a SMMADS fornecerá certidão atestando a necessidade, regularidade ou sobre a desobrigação de Licença Ambiental Municipal, observada a legislação vigente e os aspectos fundamentados em parecer técnico pertinente.

Art. 33. A Taxa de Licenciamento Ambiental – TLA, que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, terá seu valor estabelecido por Lei Municipal específica, ficando dispensada, até sua aprovação, a cobrança de quaisquer taxas ou emolumentos.

Parágrafo único. A emissão das certidões de que tratam o artigo 26 e o parágrafo único do artigo 32, bem como de outros documentos pertinentes ao Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal, também estão sujeitas ao recolhimento de valor estabelecido por Lei Municipal específica.

CAPÍTULO VI

DAS SANÇÕES

Art. 34. A não-observância do disposto no presente Decreto, implica na adoção das sanções cabíveis previstas na Lei Complementar 002 de 2004 e em seu Decreto regulamentador nº 748 de 28/09/2007 e, quando for o caso, na Lei Federal nº 9.605, de 1998, de Crimes Ambientais, além de outras Normas Municipais pertinentes de Licenciamento e Fiscalização, sem prejuízo das demais sanções e medidas legais cabíveis.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. A expedição e liberação dos Alvarás de Localização e Funcionamento; Autorização e Aprovação de Instalações e Licença para execução de obras, bem como de qualquer outra Licença Municipal para os empreendimentos ou atividades sujeitos ao Licenciamento Ambiental Municipal nos termos previstos por este Decreto, dependerá da apresentação da respectiva Licença Ambiental ou da Autorização Ambiental expedidas pela SMMADS.

Parágrafo único. A concessão do habite-se e/ou aceitação de obras, para as atividades e empreendimentos que constam do Anexo Único do presente Decreto, bem como daqueles incluídos por Resolução SMMADS, fica condicionada a apresentação de certidão atestando o cumprimento do especificado pela Licença Ambiental Municipal de Instalação concedida pela SMMADS.

Art. 36. A Licença Municipal de Operação – LMO para as atividades a serem instaladas em edificações existentes serão concedidas mediante a comprovação da legalidade da edificação junto ao Município, que se dará com a apresentação do habite-se da edificação ou certidão do R.G.I. com a averbação do imóvel ou ainda, em casos excepcionais, sem habite-se, contudo com processo de legalização em andamento, tendo apensado ao corpo do processo, Escritura pública de Promessa ou de Compra e venda.

Art. 38. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de Agosto de 2009..

Guapimirim, 15 de março de 2010.

Renato Costa de Mello Junior
Prefeito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

ANEXO ÚNICO

Conforme Decreto nº 40.793, de 05 de junho de 2007, alterado pelo **DECRETO Nº 42.050 DE 25/09/2009, PUBLICADO EM 28/09/2009**, em consonância com a **Lei Estadual nº 5.101 de 14/09/2007**, que cria o Instituto Estadual do Ambiente - INEA, adequando e disciplinando o procedimento de descentralização da fiscalização e do licenciamento ambiental, sendo mantidas as relações das atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento municipal;

ITEM 01:

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS SUJEITOS A LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, MENCIONADAS NA CLAUSULA IV INCISO I DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO, O GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE – FEEMA, DE 16/01/2008, PUBLICADO EM 12/02/2008 E MANTIDO ATÉ A PRESENTE DATA:

1. Beneficiamento de madeira
2. Cemitérios
3. Coleta e tratamento de esgoto sanitário de condomínios, loteamentos, unidades residências, comerciais, clubes, acampamentos, parques temáticos e semelhantes
4. Coleta e tratamento de esgoto sanitário de municipalidade, abaixo de 1m3
5. Comercio por atacado,
6. Decoração, lapidação, gravação, espelhação, bisotagem e outros trabalhos em louças, vidros e cristais
7. Demolição, quebra de asfalto, de concreto, e semelhantes
8. Desinfecção de caixa d'água
9. Edição e impressão de jornais
10. Estabilização de encostas
11. Extração mineral artesanal
12. Fabricação de artefatos de bambu, vime, junco ou palha trançada
13. Fabricação de artefatos de cimento, exclusive fibrocimento
14. Fabricação de artefatos de papelão, cartolina e cartão, impressoras ou não, simples ou plastificados
15. Fabricação de artefatos têxteis



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

16. Fabricação de artigos de bijuterias, joalheria e ourivesaria
17. Fabricação de artigos de colchoaria
18. Fabricação de artigos de cortiça
19. Fabricação de artigos de couro e peles para uso pessoal
20. Fabricação de artigos de material plásticos
21. Fabricação de artigos de padaria, confeitaria e pastelaria
22. Fabricação de artigos para selaria
23. Fabricação de artigos de serralheria
24. Fabricação de brinquedos
25. Fabricação de Caxias, chapas e placas de madeira aglomeradas, compensadas ou prensadas
26. Fabricação de canetas, lápis, fitas para máquina e outros artigos para escritório não compreendidos em outros grupos – inclusive carimbos, sinetes e semelhantes
27. Fabricação de carrinhos para bebês, carros e carrinhos de mão para transporte de cargas e semelhantes
28. Fabricação de embalagens metálicas (latoaria) de ferro e aço de metais não ferrosos
29. Fabricação de escovas, broxas, pincéis, vassouras, espanadores e semelhantes
30. Fabricação de espuma de material plástico expandido
31. Fabricação de esquadrias e de peças de madeira para instalação industrial e comerciais – exclusive do mobiliário
32. Fabricação de essências e insumos artificiais para uso nas indústrias de bebidas
33. Fabricação de móveis de madeira, vime e junco, para uso residencial
34. Fabricação de móveis de metal ou com predominância de metal, revestidos ou não com lâminas plásticas
35. Fabricação de painéis luminosos, placas para propaganda e outros afins
36. Fabricação de peças e acessórios para outros veículos
37. Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários, dosados
38. Fabricação de produtos homeopáticos
39. Fabricação de refrigerantes
40. Fabricação de saltos e solados de borracha para calçado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

41. Fabricação de veículos atração animal (carroças, carros, carretas, charretes e semelhantes)
42. Fabricação de velas
43. Fabricação e montagem de lustres, abajures, luminárias completas (arandelas, calhas fluorescentes, etc.), refletores blindados ou não, e semelhante
44. Horticultura
45. Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, restaurantes, bares, lanchonetes, pensões
46. Impressão de material escolar
47. Laboratórios de análises
48. Laboratórios fotográficos - revelação de filmes
49. Lavanderia e tinturaria, inclusive limpeza a seco
50. Limpeza pública, remoção e processamento de resíduos sólidos urbanos (lixo) e aterros sanitários
51. Marmoraria
52. Oficinas de serviços mecânicos de veículos automotores, lanternagem, pintura e lava-jato
53. Pavimentação de estradas, vias urbanas e pavimentação especial
54. Postos de abastecimento novos e em áreas não contaminadas
55. Preparação de refeições e alimentos conservados, congelados ou não, inclusive a produção de refeições preparadas para consumo fora dos locais de fabricação
56. Produção de casas de madeira pré-fabricadas e fabricação de estruturas de madeira
57. Produção de lã e palha de aço
58. Projetos de desenvolvimento urbano em áreas abaixo de 50 hectares. (loteamentos, condomínios residências, conjuntos habitacionais)
59. Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores
60. Residências unifamiliares
61. Restaurantes, churrascarias, pizzarias, padarias, pastelarias e afins
62. Serviço de revestimento com material plástico
63. Serviços de envasamento e acondicionamento de produtos diversos, produtos alimentares, perfumaria, farmacêuticos e produtos químicos
64. Serviços de recuperação de sucatas em geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

- 65. Terminais rodoviários e ferroviários
- 66. Transporte rodoviário de resíduos da construção civil e de resíduos urbanos (lixo)
- 67. Usina de concreto/asfalto



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

CONTINUAÇÃO DO ANEXO ÚNICO

DECRETO Nº 42.050 DE 25/09/2009

PUBLICADO EM 28/09/2009

ITEM 02:

CONDIÇÕES PARA DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL PARA AS ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DESCRITOS NO ITEM 1 DESTE ANEXO I, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES, ANUÊNCIAS E QUAISQUER OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS CABÍVEIS.

A) As atividades e empreendimentos cujo impacto seja tecnicamente reconhecido como regional e/ou que pela legislação e convênios vigentes, estejam sujeitas ao licenciamento ambiental efetuado pelo Estado ou União.

B) As atividades econômicas que por sua escala reduzida de produção, resultante principalmente do trabalho dos moradores, que não armazenem produtos perigosos, que não causem incômodo de qualquer espécie à vizinhança, seja por poluição sonora, atmosférica (incluindo odores) ou hídrica, e que não gerem resíduos sólidos e/ou efluentes líquidos ou gasosos nocivos à saúde ou potencialmente poluidores, sendo o volume gerado de carga orgânica similar ao volume gerado no uso residencial para sua operação e/ou implantação com destinação adequada.

C) As atividades artísticas e de artesanato, observando-se as mesmas características do item B.

D) Os reparos e a manutenção predial em edificações existentes; observando-se as mesmas características do item B.

E) As Instalações de sedes administrativas de atividades e empreendimentos em salas e/ou edificações existentes;

F) As instalações comerciais, em edificações já existentes, de atividades que não gerem resíduos de carga orgânica maior que o volume residencial, nem que manipulem produtos químicos, observando-se as características do item B.